

아동학대 사안보고 요령 및 피해아동 보호

2025. 2.

아동학대 사안보고 요령 및 피해아동 보호

경상남도교육청 교육활동보호담당관

I 추진 목적

- 아동학대예방교육을 통한 아동학대 사전 예방 및 아동보호 활동 강화
- 체계적이고 내실있는 아동학대예방 활동을 통해 아동학대 조기발견 시스템 구축 및 피해아동 보호 시스템 마련
- 아동학대 피해아동 조기발견 및 신속한 치유를 통해 아동이 건강한 미래 사회 구성원으로 성장하도록 지원

II 추진 근거

- 「아동복지법 및 아동복지법 시행령」
- 「아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법」
- 「학교폭력예방 및 대책에 관한 법률」
- 「경상남도교육청 학생에 대한 가정 내 학대 예방 지원 조례」(2016.8.4.)
- 「경상남도 아동학대 예방 및 보호에 관한 조례」(2022.8.4. 일부 개정)
- 「아동학대 예방 및 대처 요령 교육부문 가이드북(4판)」

III 피해 아동을 위한 단위 학교 업무

- 피해 아동 지속적 Wee클래스 상담 실시 및 관심
- 학생과 학부모 동의 시, 학내·외 전문가에 의한 심리검사, 심리상담 실시을 위한 노력(아이좋아희망드림센터(전문상담 병·의원) 연계지원, 관련기관 연계 지원 등)
- (필요시) 출결 사항 등 불이익이 발생하지 않도록 조치 및 비밀전학 조치
- 피해 아동에 관한 비밀엄수 및 업무담당자만 정보공유

※ 경남 아동학대 광역 의료전담인 ‘새싹지킴이병원’ 으로 ‘창원한마음병원’ 선정 및 지역별 전담 병원

○ 아동학대 신고

- 1) 교사 직군은 아동학대범죄를 인지하거나 의심이 있는 경우 시·도, 시·군·구(아동학대전담공무원, 긴급전화) 또는 수사기관(112, 학교전담경찰관)에 즉시 신고

교사 직군은 직무를 수행하면서 아동학대범죄를 알게 된 경우나 그 의심이 있는 경우에는 시·도, 시·군·구 또는 수사기관에 즉시 신고하여야 한다.

「아동학대처벌법」 제10조 제2항

- 2) 수사기관 신고 시 아동학대 전담공무원 동행 요청 가능

3) 학교 또는 학교장 명의로 신고 가능(비밀 엄수)

- 4) 학교장에게 보고 후 수사기관에 신고하는 것이 바람직하나, 긴급한 경우(학생이 신변이 위급한 경우)는 수사기관에 우선 신고 후 학교장 보고

5) 교육지원청, 도교육청에 아동학대 사안 발생 보고

*기본계획에 첨부된 아동학대 사안 발생 보고 양식 사용(<서식2>, <서식3>)

6) 아동학대는 학교폭력 신고접수대장에 미기재(학교폭력 사안처리 제외)

※ <참고> 아동학대와 학교폭력 사안처리

아동학대로 신고·접수된 사안에 대해서는 「학교폭력예방법」 제5조에 따라 학교폭력 사안처리 적용을 제외할 수 있음. 학교폭력대책심의위원회에서 학대행위자(교사 포함)에 대한 조치는 불가능하지만, 피해 측이 원할 시 「학교폭력예방법」 제16조에 따른 보호조치 가능함.

* 학교의 장은 학교폭력사건을 인지한 경우 피해학생의 반대의사 등 대통령령으로 정하는 특별한 사정이 없으면 지체 없이 가해자(교사를 포함한다)와 피해학생을 분리하여야 하며, 피해학생이 긴급보호를 요청하는 경우에는 제1호부터 제3호까지 및 제6호의 조치를 할 수 있다.

「학교폭력예방법」 제16조

* 학교폭력의 예방 및 대책과 관련된 업무를 수행하거나 수행하였던 사람은 그 직무로 인하여 알게 된 비밀 또는 가해학생·피해학생 및 제20조에 따른 신고자·고발자와 관련된 자료를 누설하여서는 아니 된다.

「학교폭력예방법」 제21조(비밀누설금지 등)

* 아동학대 관련 정보 누설 금지 규정

「아동학대처벌법」 제35조(비밀엄수 등의 의무)

7) 아동학대 대응 절차별 학교의 역할

대응 절차	학교의 역할 ¹⁾
평상시	- 학생의 소재와 안전, 건강 확인

	- 학생, 학부모, 동료 교사 등의 제보에 관심 - 학생, 학부모 대상 아동학대 예방교육 - 신고의무자 교육 - 미인정결석 등 평상시 아동의 소재·안전 확인 및 관리 - 장기 미인정결석 학생 중 이미 여러 차례 결석을 반복한 학생은 대면 상담 및 관찰을 통해 아동학대 위기징후 탐색 - 취학의무대상자 관리
징후발견	- 아동학대 징후 파악을 통한 신고 여부 판단 - 아동의 신체 또는 정서적 이상 징후 기록 및 면담 - 필요시 위(Wee)클래스 및 위(Wee)센터 상담, 보건교사, 특수교사 및 특수교육 전문가* 협조 의뢰 *장애아동의 의견진술 기회 확보 및 진술 조력 등
아동학대 신고	- 아동학대 신고 및 신고내용 비밀엄수 - 아동학대 증거 확보 - 학교장 및 교육(지원)청 보고 - 피해아동 보호를 위한 긴급대책 마련
응급상황 시	- 위험 상황으로부터 아동의 안전확보 및 보호 - 응급상황 및 학대(의심)행위자가 보호자인 경우 경찰, 아동학대전담 공무원 도착 전까지 아동의 안전한 보호 방안 마련 - 병원 이송 및 응급조치 진행
현장 조사	- 아동학대전담공무원, 경찰 조사 시 학교 내 독립된 장소, 관련 자료 제공 협조 - 필수면담대상자(담임교사·상담교사) 조사 협조 - (필요시) 집단시설 내 아동학대(의심) 사례 발생 시 지자체와 경찰의 합동조사 진행 협조
조치 결정	- 피해아동 보호와 비밀 누설 금지 - 지속적 관찰을 통한 피해아동 상태 확인 - 2차 피해 방지를 위한 노력 - 피해아동의 학적처리 및 보호지원 마련 (등교학습지원 등)
사후관리	- 피해아동 및 신고자에 대한 비밀 누설 금지 - 피해아동에 대한 재학대 여부 지속 관찰 ※ 피해아동의 학대행위자가 보호자인 경우 아동보호전문기관의 사례관리(가정 방문 등)가 어려울 시 피해아동의 안전점검 또는 일상생활 모니터링 협조할 수 있음 - 의심상황 발생 시 112에 신고 - (필요시) 지자체 통합사례회의 참석 및 협조 - (필요시) 학교의 여건 및 상황을 고려하여 아동보호전문기관 등 피해아동 상담 지원을 위해 학교 내 적절한 장소 제공을 협조 - 피해아동에 대한 상담 및 보호, 심리치료 연계 지원 - 유관기관과의 아동 보호 및 재학대 방지 위한 협력 등

1) 참고 : 교육부(2024). 아동학대 예방 및 대처 요령 교육부문 가이드북(4판)

IV 피해학생을 위한 교사의 역할

- 아동을 대할 때 신고 이전과 크게 다르지 않은 태도를 유지
- 아동을 보호하고 있는 위탁기관을 보호자로 인정하고 협조
- 아동보호전문기관과 아동의 회복지원에 대한 정보를 공유하고 협력
- 아동 스스로가 상황을 조절할 수 있다는 느낌이 들 수 있도록 배려

V 교원(교직원 포함)에 의한 아동학대 발생

※ <참고> 교사가 아동학대행위자로 신고된 경우 학교와 교육(지원)청의 대응

- 교사가 아동학대행위자로 신고된 경우, 학교장은 교육(지원)청 아동학대 및 교원 업무 담당자와의 협의를 거쳐 필요한 대응(교사 면담, 동선 구분, 수업 교체, 담임 교체 등)을 할 수 있음
※ 17개 시도교육청별 세부 지침이 있는 경우, 이에 따름
- 이때 학교장은 피해 아동의 보호, 사안의 경중, 2차 피해 예방, 피해아동 및 그 보호자의 의사, 타 학생의 학습권 및 목격자 진술, 정당한 교육활동 여부 등 개별 사안의 구체적인 상황을 고려하여 종합적으로 판단
※ 교권 보호 관련 시도교육청별 세부 지침 등을 참고하여 종합적으로 대응
- 학교와 교육(지원)청은 지자체, 아동보호전문기관 등 아동학대 대응 주관기관 및 교육전문가, 관계자의 의견을 청취할 수 있으며 필요시 지자체 정보연계협의체 등을 통해 기관 간 협조 요청 가능
- 교육감은 교원의 정당한 학생생활지도 행위가 아동학대범죄로 신고되어 소속 교원에 대한 조사 또는 수사가 진행되는 경우에는 해당 시·도, 시·군·구 또는 수사기관에 해당 사안에 대한 의견을 신속히 제출하여야 함. 그리고 임용권자는 정당한 사유 없이 직위해제 처분을 하여서는 아니 됨.

[참고법령]

「초·중등교육법」 제20조(교직원의 임무) 제①항 교장은 교무를 총괄하고, 소속 교직원을 지도·감독하며, 학생을 교육한다.

「교육공무원법」 제44조의2(직위해제) 제①항 제4호 마목. 아동학대 행위로 인하여 감사원 및 검찰·경찰 등 수사기관에서 조사나 수사 중인 자로서 비위의 정도가 중대하고 이로 인하여 정상적인 업무수행을 기대하기 현저히 어려운 자는 직위를 부여하지 아니할 수 있다.

「교육공무원법」 제6조(교원의 신분보장 등) 제③항 교원이 아동학대처벌법 제2조제4호에 따른 아동학대범죄로 신고된 경우 임용권자는 정당한 사유 없이 직위해제 처분을 하여서는 아니된다.

「교육공무원법」 제17조(아동학대 사안에 대한 교육감 의견 제출) 제①항 교육감은 「유아교육법」 제21조의3제1항에 따른 교원의 정당한 유아생활지도 및 「초·중등교육법」 제20조의2제1항에 따른 교원의 정당한 학생생활지도 행위가 「아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조제4호에 따른 아동학대범죄로 신고되어 소속 교원에 대한 조사 또는 수사가 진행되는 경우에는 해당 시·도, 시·군·구(자치구를 말한다) 또는 수사기관에 해당 사안에 대한 의견을 신속히 제출하여야 한다.

○ 교원이 ‘아동학대범죄’로 기소되어 형사처벌 받는 경우, 가중하여 처벌

「아동학대범죄의 처벌 등에 관한 법률」 제7조(아동복지시설의 종사자 등에 대한 가중처벌) 제10조2항 각 호에 따른 아동학대 신고의무자가 보호하는 아동에 대하여 아동학대범죄를 범한 때에는 그 죄에 정한 형의 2분의 1까지 가중한다.

○ 아동학대 사실을 알고도 관계기관이나 경찰 등에 신고하지 않은 신고 의무자에게는 과태료 부과

「아동학대범죄의 처벌 등에 관한 법률」 제63조(과태료) 제①항 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람에게는 1천만원 이하의 과태료를 부과한다.

2. 정당한 사유 없이 제10조제2항에 따른 신고를 하지 아니한 사람

○ 피신고 교사와 피해 학생 간 분리

- 사안 발생 시, 경찰 및 학대전담공무원은 행위자 격리 등 응급조치(「아동학대처벌법」 제12조), 판사는 퇴거 등 임시조치(제19조) 가능
- 조사·수사 시, 임용권자는 직위해제(「교육공무원법」 제44조의2) 가능

「교육공무원법」 제44조의2(직위해제) 제①항 제4호 마목. 아동학대 행위로 인하여 감사원 및 검찰·경찰 등 수사기관에서 조사나 수사 중인 자로서 비위의 정도가 중대하고 이로 인하여 정상적인 업무수행을 기대하기 현저히 어려운 자는 직위를 부여하지 아니할 수 있다.

- 이는 피신고자의 죄를 사전에 확정 지음으로써 **무죄추정의 원칙에 반하는 것이 아니라, 피해아동의 2차 피해를 예방하려는 목적으로** 입법기관(국회)에서 민의를 수렴하여 제·개정한 사항임
- 이에 **교육 현장에서는 기관장(교장 등)이 소속 직원(교원 등)에 대한 정당한 관리·감독권(업무분장 등)을 행사(「초·중등교육법」 제20조)하여** 학령기 아동학대 피해자의 **2차 피해를 예방할 수 있음**

「초·중등교육법」 제20조(교직원의 임무) 제①항 교장은 교무를 총괄하고, 민원처리를 책임지며, 소속 교직원을 지도·감독하고, 학생을 교육한다.

○ 교사 분리 조치 시 복무 처리 방안

- 관련 법령에 따른 격리·접근금지 조치 또는 학교장의 관리·감독권 행사를 통한 조치 등 다양한 양태의 교사 분리 조치가 가능하고 사안별로 분리 조치 필요 시간 또한 상이하므로, 사안 처리 단계·분리 조치 종류 등에 따른 복무 처리 방안을 마련하여 추후 안내 예정

○ 교사 분리 조치 시 대체 방안

- 교사 분리 조치에 따라 수업 결손 등 정상적인 교육과정 운영이 어려운 경우, 「초·중등교육법」 제22조에 따라 강사 채용 가능

「초·중등교육법」 제22조(산학겸임교사 등) 제①항 교육과정을 운영하기 위하여 필요하면 학교에 제19조제1항에 따른 교원 외에 산학겸임교사·명예교사 또는 강사 등을 두어 학생의 교육을 담당하게 할 수 있다. 이 경우 국립·공립 학교는 「교육공무원법」 제10조의3제1항 및 제10조의4를, 사립학교는 「사립학교법」 제54조의3제4항 및 제5항을 각각 준용한다.

- 기간제교원·강사 채용이 어려운 여건(도서벽지 등)의 학교는 교육지원청 단위에서 보결 전담 기간제교원 지원 필요

○ 교원 대상 아동학대 신고 대응 교육감 의견 제출

「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」

제17조(아동학대 사안에 대한 교육감의 의견 제출) ① 교육감은 「유아교육법」 제21조의3제1항에 따른 교원의 정당한 유아생활지도 및 「초·중등교육법」 제20조의2제1항에 따른 교원의 정당한 학생생활지도 행위가 「아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조제4호에 따른 아동학대범죄로 신고되어 소속 교원에 대한 조사 또는 수사가 진행되는 경우에는 해당 시·도 시·군·구(자치구를 말한다) 또는 수사기관에 해당 사안에 대한 의견을 신속히 제출하여야 한다.

「아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법」

제11조의2(조사) ② 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 「유아교육법」 및 「초·중등교육법」에 따른 교원의 교육활동 중 행위가 아동학대범죄로 신고되어 조사 중인 사건과 관련하여 관할 교육감이 의견을 제출하는 경우 이를 「아동복지법」 제22조제3항제3호에 따른 아동학대 사례의 판단에 참고하여야 한다. <신설 2023. 12. 26.>

제17조의3(교원에 대한 아동학대범죄사건 처리에서의 특례) ① 사법경찰관은 「유아교육법」 및 「초·중등교육법」에 따른 교원의 교육활동 중 행위가 아동학대범죄로 신고되어 수사 중인 사건과 관련하여 관할 교육감이 의견을 제출하는 경우 이를 사건기록에 편철하고 아동학대범죄사건 수사 및 제24조 후단에 따른 의견을 제시할 때 참고하여야 한다.

② 검사는 제1항과 같은 아동학대범죄사건을 수사하거나 결정할 때 사건기록에 편철된 관할 교육감의 의견을 참고하여야 한다.

VI 피해학생을 위한 치료 및 상담

- 피해아동은 자신이 겪은 사건을 생각하며 우울해하거나 불안해할 수 있으므로 피해아동의 심리 상태를 파악하고, 피해아동 요구를 적극 반영
- 아동보호전문기관과 연계하여 피해학생을 위한 상담·보호·심리치료 등 협조체계 유지
- Wee센터·Wee클래스 : 가정폭력 및 아동학대 피해 학생 관련 상담 및 심리치유 프로그램 제공
- 아동학대(가정폭력) 피해학생도 학교폭력 피해학생과 동일하게 피해자 보호를 받을 수 있도록 조치
- 아동학대 피해아동을 지원하기 위한 행·재정 및 피해학생 심리치유 등의 지원은 지역 Wee센터에 협조 요청

VII 피해아동 관련 정보 보호

- 피해아동의 신변 보호 및 2차 피해 방지를 위한 비밀엄수 의무 준수
- 피해 관련 사실에 대해 다른 아동들에게 비밀누설 금지
- 아동학대 신고자에 대한 비밀엄수 및 보호를 위해 노력
 - (「아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제10조 제3항) 누구든지 신고인의 인적사항 또는 신고인임을 미루어 알 수 있는 사실을 다른 사람에게 알려주거나 공개 또는 보도하여서는 안 된다.
 - (동법 제62조 제2항) 신고인 인적사항 또는 신고인임을 미루어 알 수 있는 사실을 다른 사람에게 알려주거나 공개 또는 보도한 자는 3년 이하의 징역이나 3천만원 이하의 벌금에 처한다.
- 직무상 알게 된 비밀을 누설할 경우 형사처벌을 받을 수 있음.
- (「아동학대범죄 등에 관한 특례법」 제62조 제1항) 비밀엄수 의무를 위반한 교직원 등 3년 이하의 징역이나 5년 이하의 자격정지 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다.

VIII 아동학대 관련 주요 교육제도 및 정책

가. 비밀전학

- 1) 학대 가해자로부터 피해아동을 보호하기 위해 주민등록상 주소지를 바꾸지 않고 학대피해아동이 머무는 보호시설 주변의 학교로 전·입학하도록 지원

- | |
|---|
| <p>① 법 제29조제6항에 따라 국가와 지방자치단체의 장은 교육감, 교육장 또는 「초·중등교육법」 제2조에 따른 학교의 장에게 「초·중등교육법」 제2조 각 호의 학교에 재학 중인 피해아동 및 그 가족이 주소지 외의 지역에서 취학(입학·재입학·전학·편입학을 포함한다. 이하 같다)을 할 필요가 있을 때는 그 취학에 필요한 조치를 요청할 수 있다.</p> <p>② 제1항에 따라 요청을 받은 교육감, 교육장 또는 「초·중등교육법」 제2조에 따른 학교의 장은 피해아동 및 그 가족이 보호받고 있는 거주지 근처의 학교에 우선적으로 취학할 수 있도록 고려하여야 한다.</p> |
|---|

「아동복지법」 시행령 제26조의4

2) 비밀 전학 요청

- | |
|---|
| <p>- 아동학대전담공무원 또는 아동보호전문기관이 피해학생을 학대행위자로부터 보호하기 위해 해당 학교에 비밀전학을 요청하면 학교는 적극적으로 협조해야 함</p> |
|---|

3) 비밀전학 협조

- 아동학대피해학생이 주소지 외 지역에 취학(입학, 재입학 및 편입학 포함)할 경우 우선적으로 취학을 지원함
- 학교와 교육(지원)청은 피해학생 및 그 가족이 전학한 학교명 등 취학 관련 일체 자료를 비공개로 처리함
- 학교장은 아동학대행위자가 정보제공을 요청할 경우, 그 사실을 아동학대전담공무원 또는 아동보호전문기관에 통보하여야 함
- 학교의 장은 피해아동 및 그 가족의 취학에 필요한 절차가 완료되기 전이라도 피해아동 및 그 가족이 출석하여 학습하게 할 수 있음 (등교학습지원)

4) 학교급에 따른 비밀전학 「초·중등교육법」 시행령 제21조, 제73조, 제89조

- **(초등학교)** 초등학교의 장은 학대의 피해로 인해 학생의 교육환경을 바꾸어 줄 필요가 있다고 인정 하는 때에는 학생 보호자 1인의 동의를 얻어 교육장에게 해당 학생의 전학을 추천할 수 있으며, 교육장은 전학할 학교를 지정하여 전학할 수 있음
※ 친권행사의 제한, 친권상실 선고 청구, 보호자가 없거나 후견인 선임 또는 후견인 변경이 청구된 경우 학교 의무 교육관리위원회 심의를 거쳐 교육장에게 해당 아동의 전학을 추천할 수 있음

※ 비밀전학의 취지는 피해아동의 안전 확보이며, 초등학교 전학 시의 동의는 '비밀전학' 자체 여부에 대한 동의로서, 추후 어떤 학교에 피해아동을 전학시킬 것인지를 모두 확인시키고 허락받는 절차가 아님. 따라서 추후 학대행위자인 보호자가 비밀전학 동의를 이유로 하여 피해아동이 전학가게 될 학교 등에 대한 상세 정보를 요청하는 경우 이를 알려 주지 않도록 하며, 교사의 경우 아동학대처벌법 제35조에 따른 비밀엄수 의무를 들어 거절하도록 함

- **(중·고등학교)** 학교의 장은 학생의 교육상 교육환경을 바꾸어 줄 필요가 있다고 인정하여 다른 학교로 전학, 재취학 또는 편입학할 수 있도록 추천할 수 있으며, 이 경우 교육장(감)은 학교를 지정하여 배정할 수 있음

「초·중등교육법」 시행령 제21조, 제73조, 제89조

5) 비밀전학의 허가

- 아동학대·가정폭력 피해학생이 전학을 신청했을 시, 주소를 이전하지 않더라도(동일 지역 내 포함) 아동 학대·가정폭력 발생 사실을 입증할 수 있는 **객관적인 자료***를 제출받고 전입학 또는 편입학을 허가함

※ **객관적인 자료**: 가정폭력상담소 또는 가정폭력피해자보호시설에서 발급한 가정폭력피해 상담 사실 확인서, 지방자치단체의 취학지원 요청 공문과 학대피해아동 취학지원 요청서, 학대 피해아동 담당 지방 자체단체 또는 아동보호전문기관의 사실 확인서 등

6) 비밀전학 지원 시 유의사항

- 학교 및 교육청은 피해아동 및 그 가족이 전학한 학교명 등 취학지원 관련 일체의 자료를 비공개로 처리 해야 함
 - 학교 관계자들의 실수 등으로 피해아동에 대한 정보가 유출되지 않도록 ‘개인 정보 노출 주의’ 를 기재 하여 관리해야 함
 - 학교 및 교육청은 교육복지 제도 등을 활용하여 비밀전학 대상 아동이 학교에 안정적으로 적응할 수 있도록 지원방안을 마련하여 안내함 * 필요한 경우 교복, 체육복, 교외체험학습 경비 등 지원
 - **비밀전학 나이스 처리 시 유의점 : 전입 시 교육정보시스템에서 비밀전입 여부에 체크 처리를 하여 전송 되는 학생 자료 중 학부모서비스 신청정보를 제외함**
- ※비밀전학의 경우 학생의 피해가 발생하지 않도록 전입교에서는 변경된 주소를 누가기록 하지 않음

7) 비밀전학 절차

단계	비밀전학 요청		비밀전학 관련 교육(지원)청 보고		비밀전학 협조 요청
기관	지자체, 아보전 등→ 피해아동 재학 학교, 교육(지원)청	⇒	피해아동 재학 학교→ 교육(지원)청	⇒	교육(지원)청→ 전입 학교
서식	<서식11><서식12>		<서식14>		<서식15>

- ※ 단, 타시도(시군) 간 전학일 경우 전출교 → 전출교 교육(지원)청 → 전입교 교육(지원)청 → 전입교의 절차로 비밀전학 협조 요청을 시행함(학교 배정은 전입교 교육(지원)청에서 실시)
- ※ 전입교가 전출교에 학적(건강관련 서류 등 포함) 관련 서류 요청(학생 정보 노출되지 않도록 주의)

나. 출석인정·인정점 부여

- 1) 피해아동이 시설 입소나 학대로 인한 신체적·정신적 피해 등으로 학교에 출석하기 어려운 경우, 출석을 인정받을 수 있도록 지원
- 2) 지방자치단체, 아동보호전문기관 등으로부터 공문(출결에 대한 학적 처리 요청, <서식4>, <서식5> 참고) 을 받아 출석인정 처리
- 3) 지방자치단체가 아동학대 예방을 위해 학생을 보호하는 경우 위탁학생으로 등록하여 관리
- 4) 기관의 출결은 그대로 인정하되, 재적교 평가(지필·수행평가 포함)에 미응시한 경우 시도교육청의 학업 성적관리지침과 학교의 학업 성적 관리규정으로 정하여 인정점 부여

학교생활기록 작성 및 관리 지침(교육부 훈령)

- [별표8] (출결 상황 관리 등) 2. 결석
 - 나. 다음의 경우에는 출석으로 인정한다.
 - (7) 기타 부득이한 사유로 학교장의 허가를 받아 결석하는 경우

다. 등교학습 지원²⁾

- 1) 배경: 원거리 보호 기관에서 보호받거나 타지역 외·조부모 가정 등에 위탁되는 경우 학대 피해학생의 학습 결손 우려
- 2) 목적: 전학(취학) 전이라도 학대 피해학생의 학습 결손을 해소·완화하여 학습권을 보호하고 일상으로의 복귀 및 전인적 성장을 지원

3) 주요 내용

※본 방안은 긴급한 학습지원을 위함이며, 안정적인 학습권 보호를 위해서는 (비밀)전학 등 필요

■ 「학대 피해학생 등교학습 지원 방안」 ※ 관련 「아동복지법」 제29조, 「아동복지법 시행령」 제26조의4 등

☞ 해당 학생 등의 등교학습 결손 예방과 학습권 보장을 위해 학대 피해아동이 거주하고 있는 보호 시설 등 지리적 요건이나 재학 중인 학교의 비대면 수업 진행 여부 등 제반 사항을 종합적으로 고려하여, 필요한 경우 지자체 장의 요청에 따라 원적교*가 아닌 학교에서 임시적으로 교육활동을 지원하는 방안

* 학적을 기준으로 피해 학생 등이 소속된 학교로서, 당초 재학하던 학교 또는 등교학습 지원 중 전학한 학교

▪ 신청권자 / 피신청권자	지자체의 장 / 교육감(교육장)
▪ 피신청권자의 역할	학습지원을 제공할 학교 지정
▪ 지정된 학교의 역할	해당 학생에게 교육활동 지원

4) 절차 요약

① 지자체 장 → 교육감(교육장)에 등교학습 지원 요청

* ①학대 피해 당사자 등의 신청 ②원소속 학교장 및 아동보호전문기관 장, 피해아동을 보호하는 시설장 등의 의견 제출 ③그 밖에 원적교가 아닌 학교에서 학습해야 할 사정이 있다고 지자체 장이 판단하는 경우

※ 단, ①~③ 중 어떤 경우에도 학대 피해 아동의 의견을 수렴하고 그 의견을 최우선으로 존중해야 함

※ (시도를 달리할 경우 예시) 지자체 장→원 소속교 교육감(장)→지원예정교 소속 교육감(장)→지원예정교 소속 지자체로 통보

② 교육감(교육장)의 학습지원 학교 지정

* 지리적 여건, 원적교의 특성, 인적·물적 자원, 당사자 등의 의사 등을 포함한 교육 환경을 두루 고려하되 특정 학교에 지원이 집중되지 않도록 함

③ 지정된 학교에서 교육활동 지원

* 해당 학생은 학적 변동이 없는 지자체 위탁 학생이므로 출결은 원적교에서 처리하며 지자체는 위탁기간 중 학생에 대한 전반적 관리(정서·심리, 의료 지원 등)를 함

④ 등교학습 지원 종료 후 등교학습 지원 학교는 학교생활기록 보조장부를 작성하여 원적교에 송부

⑤ 원적교는 학교생활기록 보조장부 내용 등을 고려하여 학대 피해학생의 일상 복귀를 세심히 지원

5) 세부사항

가) (등교학습 지원 요청 및 신청 등) 지자체 장은 학대 피해자 등의 신청, 관련 기관장(원소속 학교장, 아동보호전문기관 장, 피해아동 보호

2) 교육부(2024.9.2.(3차 개정)), 학대 피해학생의 학습권 보호를 위한 등교학습 지원 방안 개선(안)

시설장 등)의 의견제출이 있거나 그 밖에 원적교가 아닌 학교에서 학습해야 할 사정이 있는 경우 지자체 등이 위탁 관리하는 학대 피해학생 등이 원적교가 아닌 학교의 교육활동에 참여할 수 있도록 **교육감(교육장)에게 학습지원을 요청**할 수 있다.

이때 지자체의 장은 아동의 의사를 최우선으로 존중해야 하며, 아동의 의사에 반하여 등교학습 지원을 요청해서는 안 된다.

「아동복지법」 제29조 ⑥ 국가와 지방자치단체는 「초·중등교육법」 제2조 각 호의 학교에 재학 중인 피해아동 및 피해아동의 가족이 주소지 외의 지역에서 취학(입학·재입학·전학·편입학을 포함한다. 이하 같다)할 필요가 있을 때에는 그 취학이 원활하게 이루어 질 수 있도록 지원하여야 한다.

「아동복지법 시행령」 제26조의4 ① 법 제29조제6항에 따라 국가와 지방자치단체의 장은 교육감, 교육장 또는 「초·중등교육법」 제2조에 따른 학교의 장에게 ... 피해아동 및 그 가족이 주소지 외의 지역에서 취학을 할 필요가 있을 때에는 그 취학에 필요한 조치를 요청할 수 있다.

③ 「초·중등교육법」 제2조에 따른 학교의 장은 피해아동 및 그 가족의 취학에 필요한 절차가 완료되기 전이라도 피해아동 및 그 가족이 출석하여 학습하게 할 수 있다.

나) (학교의 지정) **교육감(교육장)은** 지리적 여건을 포함한 교육 환경을 고려하여 **학습지원을 제공할 학교를 지정**할 수 있으며, 교육감(교육장) 및 지정된 학교의 장은 최상의 교육 환경을 조성하기 위해 노력한다.

「아동복지법 시행령」 제26조의4 ② 제1항에 따라 요청을 받은 교육감, 교육장 또는 「초·중등교육법」 제2조에 따른 학교의 장은 피해아동 및 그 가족이 보호받고 있는 거주지 근처의 학교에 우선적으로 취학할 수 있도록 고려하여야 한다.

거주지 근처의 학교에 우선 취학할 수 있도록 고려되되, 피해학생 및 지역 상황과 여건 등을 고려하여 보호시설 근처 일부 학교 등 특정 학교에만 집중 배정되지 않도록 한다.

다) (지원 기간) 학대 피해자 등의 학습권 보호를 위해 등교학습 지원 기간은 필요 최소한으로 정하고, 해당 기간 내 (비밀)전학을 원칙으로 한다.

※ 등교학습 지원기간은 최대 연간 수업일수의 1/3 이내로 하되, 피해자 등의 학습권 보호를 위해 부득이하게 연장이 필요한 경우 재신청

등교학습을 지원하는 학교는 등교학습 지원이 종료되는 날로부터 2주 전까지 지원 종료에 대해 교육(지원)청과 지자체에 그 사실을 통보한다.

교육활동 지원에 참여한 학교가 복수인 경우 원소속교가 아닌 학교에서의 모든 기간의 합을 기준으로 한다.

< 학교생활기록 작성 및 관리지침(교육부 훈령) 별표7 >

- [해설] 유급은 출석일 수 부족으로 해당 학년 교육과정을 미수료하여 상급학년으로 진급하지 못한 것으로 다음 학년도 1학기 시작일부터 다시 학업을 수행해야 한다.

* 수업일수 부족은 당해 학교 수업일수 3분의 2이상 출석하지 못한 것을 말함

라) (보조장부 작성 및 제공) 원적교가 아닌 학교에서의 교육지원이 종료되어 피해학생이 원적교에서 학습을 시작하는 경우, 학습지원을 제공한 학교는 해당 학생의 학교생활기록부 보조장부를 작성하여 원적교에 제공하여야 한다. 다만 학습지원 기간이 1개월 미만인 경우 출결 이외의 사항은 작성하지 않을 수 있다.

< 학교생활기록 작성 및 관리지침(교육부 훈령) 제4조 제1항 >

- 학교생활기록의 자료 입력 및 정정 업무는 당해 업무를 담당하는 사용자가 수행함을 원칙으로 한다.

마) (출결처리 및 인정점) 등교학습이 지원되는 기간 중 해당 학생의 출결은 지자체 위탁학생관리로서 원적교 출석으로 인정되며, 원적교 학업 평가에 미응시하였을 경우 학업성적관리지침(교육청)과 학업성적관리규정(학교)에 따라 인정점을 부여한다.

< 학교생활기록부 기재요령 [참고자료] -6. 위탁학생, 병원학교·원격수업 등 학교 이외의 장소에서의 수강학생 처리 >

※ 「가정폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」 상의 가정폭력 피해자 보호시설 또는 「아동복지법」 및 「아동학대처벌법」에 따라 지방자치단체가 가정폭력 또는 아동학대 예방을 위해 분리보호된 학생을 보호하는 경우 위탁학생으로 등록하여 관리함. 각 기관의 출결은 그대로 인정하되, 재적교 평가(지필·수행평가 포함)에 미응시한 경우 시도교육청의 학업성적관리지침과 학교의 학업성적관리규정으로 정하여 인정점을 부여함

< 학교생활기록부 [출결상황]- 기재요령-4 기타-라. 위탁학생 출결처리 방법 >

6) 「아동복지법」 및 「아동학대처벌법」에 따라 지방자치단체가 가정폭력 또는 아동학대 예방을 위해 분리보호된 학생을 보호하는 경우 보호기간에 대해 위탁학생으로 관리한다.
※ 위탁교육기관, 병원학교·원격수업기관의 활동 내용이 있는 경우, 해당 기관의 자료를 그대로 입력하되 자료 입력 내용은 학교생활기록부 기재요령의 각종 유의사항을 준수하여 입력함

바) (봉사활동 및 교내상 실적 기록) 피해아동 등의 소재 노출 방지를 위하여 등교학습 지원 기간 중 학생이 등교학습 지원학교에서 봉사활동을 한 경우 및 교내상 수상은 학교생활기록부에 '원적교'로 기재한다.

※ (봉사활동 기재예시) A중학교가 원적교이나 B중학교에서 등교학습 지원을 받는 학생이 지원학교에서 봉사 활동한 경우의 실적 작성 예시

학년	봉사활동 실적				
	일자 또는 기간	장소 또는 주관기관명	활동 내용	시간	누계시간
2	2022. 3. 30.	(학교) A중학교	교내 환경 정화 활동	2	2

※ (교내상 수상 기재예시)

학년 (학기)	수상명	등급(위)	수상연월일	수여기관	참가대상(참가인원)
1	1 표창장(선행부문)		2023. 4. 6.	A중학교장	전교생(500명)
	2				

- 사) (관리 주체) 지자체는 보호기간(등교학습이 지원되는 기간을 포함한다) 동안 해당 학생을 관리하고, 학생의 정서안정, 심리상담 등을 적극 지원한다.
- 사) (학교폭력 및 생활지도 사항) 등교학습지원교는 학생의 정서안정과 학교 적응에 노력하여야 한다.

※ 단, 학교생활규정 위반 등 경미한 생활교육은 지원교의 학교규칙(학생생활규정 등)에 따라 지도하고, 학교폭력이 발생하는 경우 시도교육청 학교폭력 심의 절차를 준용함

※ 학교폭력 심의위원회 개최 등에서 피해아동의 소재 노출이 되지 않도록 주의

- 아) (기타 교육활동에 관한 사항) 기타 교육활동에 관한 사항 중 본 방안에 규정되어 있지 않은 사항은 재학생에 준하여 대우하는 것을 원칙으로 하되, 학대 피해학생 등에게 부당한 교육적 차별이 없는 수준에서 개별적 특성에 맞추어 유연하게 적용할 수 있다.

< 학교생활기록부 기재요령 [참고자료]-6.위탁학생, 병원학교·원격수업 등 학교 이외의 장소에서의 수강학생 처리 >

- 위탁학생(대안학교 등) 학적사항은 재학생과 동일하게 관리

- 자) (개인정보 처리 및 관리 등) 학대 피해학생의 권익 보호 및 추가 피해 예방을 위해 교육감(교육장), 원적교 및 등교학습을 지원하는 학교의 장은 본 학습지원과 관련된 일체의 정보를 처리·관리함에 있어서 해당 정보가 취학업무 관계자가 아닌 자에게 공개되지 않도록 관리·감독하여야 하며, 학교생활기록 보조장부를 포함한 모든 정보는 원적교에 송부하는 즉시 폐기해야 하고, 아동학대행위자로부터 피해아동 및 그 가족의 취학에 관한 정보 제공 요청이 있는 경우 그 사실을 피해아동 등을 보호하는 아보전에 통보하여야 한다. 이 때, 그 사실을 통보 받은 아보전은 관할 지자체장에게 즉시 통보한다.

「아동복지법 시행령」 제26조의4 ④ 교육감, 교육장 또는 「초·중등교육법」 제2조에 따른 학교의 장은 제1항부터 제3항까지의 규정에 따라 조치한 사실이 취학업무 관계자가 아닌 자에게 공개되지 아니하도록 관리·감독하여야 하며, 아동학대행위자로부터 피해아동 및 그 가족의 취학에 관한 정보의 제공 요청이 있는 경우에는 그 사실을 피해아동 및 그 가족을 보호하는 아동보호전문기관에 통보하여야 한다.

경남 교육(지원)청별 아동학대 담당자 연락망(24.12. 기준)

경상남도		교육활동보호담당관(신체, 정서, 방임, 유기) 감사관(성)		055-268-1452(교원) 055-268-1454 055-210-5238~9	
순	관할 지역	기관	부서	전화번호	비고
1	거제	거제교육지원청	학교통합지원센터	055-680-9310	
2	거창	거창교육지원청	교육지원과 학교통합지원센터	055-940-6125	
3	고성	고성교육지원청	교육지원과 학교통합지원센터	055-670-8150	
4	김해	김해교육지원청	학교통합지원센터	055-360-9722	
5	남해	남해교육지원청	교육지원과	055-860-4120	
6	밀양	밀양교육지원청	학교통합지원센터	055-350-1555	
7	사천	사천교육지원청	학교통합지원센터	055-830-1711	
8	산청	산청교육지원청	교육지원과 학교통합지원센터	055-970-3051	
9	양산	양산교육지원청	학교통합지원센터	055-379-3191	
10	의령	의령교육지원청	교육지원과 학교통합지원센터	055-570-7112	
11	진주	진주교육지원청	학교통합지원센터	055-740-2156	
12	창녕	창녕교육지원청	교육지원과 학교통합지원센터	055-530-3577	
13	창원	창원교육지원청	학생생활지원과	055-210-0393	
14	통영	통영교육지원청	학교통합지원센터	055-650-8055	
15	하동	하동교육지원청	교육지원과 학교지원센터	055-880-1931	
16	함안	함안교육지원청	교육지원과 학교통합지원센터	055-580-8030	
17	함양	함양교육지원청	교육지원과 학교교육지원센터	055-960-2730	
18	합천	합천교육지원청	교육지원과 학교통합지원센터	055-930-7005	

경남 아동학대전담공무원 배치 및 긴급전화번호 현황 (24.12. 기준)

*지역 사·군 담당(○○○-1391)

거제시	055-633-1391	의령군	055-572-1391
거창군	055-945-1391	진주시	055-745-1391
고성군	055-674-1391	창녕군	055-533-1391
김해시	055-350-1391	창원시	055-263-1391
남해군	055-862-1391	통영시	055-650-1391
밀양시	055-356-1391	하동군	055-884-1391
사천시	055-832-1391	함안군	055-585-1391
산청군	055-970-6391	함양군	055-964-1391
양산시	055-382-1391	합천군	055-933-1391

경남 아동보호전문기관 연락망(24.12. 기준)

순	기관명		관할 시·군·구	주소	기관 대표번호
1	경상남도 아동보호전문기관		창녕, 함안, 의령, 밀양	경남 창원시 마산회원구 무학로 558	055-244-1391
2	경상남도 서부 아동보호전문기관	본관	사천, 산청, 남해, 하동	경남 진주시 모덕로 181번길 6, 2층(상대동)	055-757-1391
		거창 사무소	거창, 함양, 합천	경남 거창군 남하면 무릉4길 19-27	055-808-8691
3	창원시아동보호전문기관		창원	경남 창원시 의창구 동정길 53-23, 1층	055-713-1390
4	김해시아동보호전문기관		김해	경남 김해시 김해대로 2385번길 8, 2층	055-322-1391
5	양산시아동보호전문기관		양산	경남 양산시 동면 석산리 702-7	055-367-1391
6	진주시아동보호전문기관		진주	진주시 창렬로162번길 9, 1층	055-762-1391
7	거제시아동보호전문기관		거제	경남 거제시 계룡로11길 21, 1층	055-736-1391
8	통영시아동보호전문기관		통영, 고성	경남 통영시 도리1길 130	055-725-7391

경남 아동학대 전담의료기관 목록(24.12. 기준)

순	구분	지정주체	의료기관명	소재지(주소)	전화번호
1	광역	창원시	창원한마음병원	의창구 용동로 57번길 8	055-225-0703
2	지역	창원시	창원파티마병원	의창구 창이대로 45	055-270-1115
3	지역	창원시	에스엠지연세병원	마산합포구 3.15대로 76	055-240-7572
4	지역	창원시	삼성창원병원	마산회원구 팔용로 158	055-233-8303 010-9339-6722
5	지역	창원시	연세에스병원	진해구 해원로 32번길 13	055-548-7787 055-710-3636
6	지역	진주시	제일병원	진주시 진주대로 885(강남동)	055-750-7140
7	지역	진주시	공감정신건강의학과의원	진주시 순환로 527, 701호(평거동)	055-748-3500
8	지역	통영시	강태훈소아청소년과의원	통영시 중앙로 240	055-648-5400
9	지역	통영시	SCH서울아동병원	통영시 중앙로 334-1	070-7726-2239
10	지역	통영시	통영정신건강의학과의원	통영시 중앙로 289, 4층 402호 (북신동, 그랜드빌딩)	055-646-3111
11	지역	통영시	새통영병원	통영시 무전7길 192	055-640-4131
12	지역	통영시	통영서울병원	통영시 광도면 남해안대로 857	055-640-1112
13	지역	사천시	사천서울아동병원	사천시 사천읍 선평길 17	055-852-8175
14	지역	사천시	삼천포서울병원	사천시 남일로 33	055-830-9067
15	지역	사천시	삼천포제일병원	사천시 중앙로 136	055-830-3011
16	지역	사천시	하나병원	사천시 사천읍 진삼로 1468-8	055-855-1112
17	지역	김해시	갑을장유병원	김해시 장유로 167-13(부곡동)	055-310-6272
18	지역	김해시	김해복음병원	김해시 활천로 33(삼정동)	055-330-8888
19	지역	김해시	메가병원	김해시 계동로 237(대청동)	055-903-9000
20	지역	양산시	베데스다복음병원	양산시 신기로 28	055-781-9844
21	지역	양산시	웅상중앙병원	양산시 서창로 59	055-912-1017
22	지역	창녕군	태황의료재단 한성병원	창녕군 창녕읍 교리1길 2	055-530-5000
23	지역	고성군	고성강병원	고성군 중앙로 49	055-673-0101
24	지역	남해군	남해병원	남해군 남해읍 화전로169	055-860-6888
25	지역	거창군	거창적십자병원	거창군 거창읍 중앙로 91	-
26	지역	합천군	삼성합천병원	합천군 합천읍 대야로 876	055-933-2200
27	지역	함양군	함양성심병원	함양군 함양읍 고운로 70	055-963-4322